亳州谯城安徽智达建设工程有限公司“8·5”触电事故调查报告

亳州市政府事故调查组

2024年10月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）项目情况.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....3
（三）合同签订情况.....4
（四）事故相关单位安全管理情况.....5
（五）事故发生经过.....6
（六）事故应急处置情况.....7
（七）事故现场情况.....8
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
（九）天气情况.....12
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....14
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....15
（一）直接原因分析.....15
（二）间接原因分析.....15
（三）其他可能因素排除.....16
四、有关责任单位存在的主要问题.....16

（一）安徽智达建设工程有限公司.....16
（二）亳州职业技术学院.....17
五、对有关责任单位及责任人员的处理建议.....17
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....17
（二）建议移送司法机关处理的责任人员.....17
（三）对有关人员的处理建议.....18
（四）建议行政处罚责任单位.....21
六、事故主要教训.....22
七、事故整改和防范措施.....23

亳州谯城安徽智达建设工程有限公司“8·5”触电事故调查报告

2024年8月5日13时50分许，安徽智达建设工程有限公司在亳州职业技术学院消防改造工程-消防水池施工过程中发生触电事故，造成1人死亡（死者李某军），直接经济损失150万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市领导作出批示，要求市应急局牵头，联合公安、住建、教育、公共资源交易管理中心等单位开展事故调查，做好家属安抚和善后工作，密切关注舆情，彻查事故原因和“三个责任”落实情况，依法依规处理。同时，要举一反三，全面强化全市施工领域安全管理，确保安全施工。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，亳州市政府批准成立了以市应急局为组长单位，市公安局、市住房城乡建设局、市公共资源交易管理中心、市教育局、市总工会及谯城区政府为成员单位的亳州谯城安徽智达建设工程有限公司“8·5”触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时，聘请2名建筑施工领域专家，并邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市委、市政府领导同志批示要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调阅资料、专家论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查组认定，亳州谯城安徽智达建设工程有限公司“8·5”触电事故是一起因个人安全意识淡薄，违章移动配电箱，施工单位未编制深基坑施工专项方案，未编制施工现场临时用电管理方案，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采用3C认证的开关箱，且降水开关箱无铭牌标识，未做重复接地，致使开关箱带电，导致触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 项目情况

亳州职业技术学院消防改造工程项目，对学校南区兰花公寓、牡丹公寓、芍花公寓、荷花公寓、南食堂、医学院、行政楼、尚德楼，北区建筑桐花公寓、教育与管理学院和北食堂的消防设施及老化设备管网进行提升和改造。在南食堂北侧、荷花池南侧、尚德楼西侧位置新建泵房一座，校园内铺设消防管网，同时对楼内消火栓、消防管道及楼顶消防水箱进行改造，满足师生员工的消防安全。

1.项目招投标情况：2024年6月20日-6月27日，该项目通过亳州市公共资源交易中心进行招标，先后在亳州市公共资源交易网、安徽省政府采购网、安徽省公共资源交易监管网进行公告发布。通过竞争性磋商和相关招投标程序，2024年7月9日亳州市公共资源交易中心发布亳州职业技术学院消防改造工程项目成交结果公告。确定安徽智达建设工程有限公司为中标单位，成交金额212万元。

2.相关许可证办理情况：建设单位亳州职业技术学院未到住建部门办理项目施工许可证，施工单位未进行安全报监。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：亳州职业技术学院。学院于2003年6月由安徽教育学院亳州教学点、合肥工业大学亳州教学点和亳州工业学校组建而成，统一社会信用代码：12341600743075126P，法定代表人李庆林，企业类型：事业单位，注册资本6323万，注册地址：安徽省亳州市谯城区药都路，所属行业：教育，经营范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。从事培养高级技能型、应用型高等专科学历教育。

2.施工单位：安徽智达建设工程有限公司。成立于2010年10月21日，统一社会信用代码：91340100563433280O，法定代表人卫某辉，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本1868万，注册地址：安徽省合肥市肥东县梁园镇慎城

家园7号楼604室，所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程、金属门窗工程、环保工程、公路工程、土石方工程、防水防腐保温工程、结构补强工程施工；装饰工程、幕墙工程、照明工程、展览场馆工程、安全防范工程设计及施工；园林绿化工程、古建筑、仿古建筑施工、修缮及维护；图文设计及制作；建材、装饰材料销售；建筑劳务分包；建筑劳务施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：持有建筑业企业资质，电子与智能化工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级等资质，编号：D234019885，安全生产许可证：（皖）JZ安许证字【2014】015703，有效期：2023年9月9日至2026年11月25日。

（三）合同签订情况

1.施工单位合同签订情况。2024年7月9日，安徽智达建设工程有限公司中标亳州职业技术学院消防改造工程项目（政府采购项目）。7月12日，安徽智达建设工程有限公司与亳州职业技术学院签订《政府采购工程类合同》，项目编号：BZSJ2024CG117号，约定在南食堂北侧、荷花池南侧、尚德楼西侧位置新建泵房一座，校园内铺设消防管网，同时对楼内消

火栓、消防管道及楼顶消防水箱进行改造。合同中标价：2120000元。合同签订日期为：2024年7月14日。合同工期：45日历天。

2.监理单位委托情况。事发当天，该项目正处在监理单位招标阶段，业主单位亳州职业技术学院未与意向监理单位建基工程咨询有限公司签订正式监理合同。监理业务介绍人李某海临时安排人员陈某（无有效监理资格证）在亳州职业技术学院建筑工地开展相关监理业务（无监理日志和记录）。

3.施工组织情况。安徽智达建设工程有限公司虽成立了施工项目经理部，但劳务用工和项目所需辅材的采购，委托给不具备相应资质的个人古某飞及其合伙人孟某，古某飞、孟某从中赚取差价，该项目劳务用工人员均为古某飞、孟某介绍，古某飞负责项目所需辅材采购，孟某负责现场劳务人员管理。所有招聘工人既未与古某飞签订劳务施工合同（其中死者李某军与古某飞是同学关系），也未与安徽智达工程建设有限公司签订劳务施工合同。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.业主单位安全管理情况：亳州职业技术学院总务处具体负责学校基建项目建设，牛某红任总务处处长，对项目相关情况负总责。委托亳州职业技术学院人员王某（相当于业主代表，但未以文件明确）具体负责项目现场管理。

2.施工单位安全管理情况：安徽智达建设工程有限公司作为施工单位，在施工现场设立工程项目部，任命李某成为施工现场项目经理（与招投标文件一致），任命卫某为技术负责人（与招投标文件一致），任命黄笑为项目安全员。但未配备施工员、材料员、质量员等，项目部组成人员未完全按照招标标文件要求配备人员。项目部未编制深基坑施工专项方案，未编制施工现场临时用电管理方案，未建立生产安全事故隐患排查治理制度。

3.谯城区住建部门安全监管职责及履行情况：谯城区住建局作为业务主管部门，未提供打非治违相关文件及会议部署材料，未建立打非治违清单台账，开展打非治违工作不力，对辖区内违法建设工程项目监督检查和安全监管不到位，未能及时发现亳州职业技术学院消防改造工程项目违法行为。

（五）事故发生经过

2024年7月20号左右，李某军受同学古某飞邀约，到亳州职业技术学院消防改造项目进行瓦工工作，主要工作内容为砌体、浇筑砼、土方开挖。2024年8月2日李某中（李某军父亲）接李某军电话，到亳州职业技术学院消防改造项目一起进行瓦工工作。2024年8月5日上午，李某中配合李某军在该工地作业，李某军用水平仪在消防池下面抄平（专业术语，主要是指对施工对象的标高及平直度进行检查、调整和测设，以满

足规定要求），李某中帮忙放线，有不平整的地方再由李某军安排挖机师傅邓恒恒整平，李某军兼职基坑作业的现场技术员。上午约10时许，李某军离开工地外出。下午13时30分许，挖掘机司机张某看到做降水的来了三名人员，其中一名大概40多岁男性去接的开关电箱，三人张某均不认识，后经证实接线40多岁男性为降水班组负责人王康【经公安部门查证，该人实名为马某】，事故发生后马辉拒接电话，不知去向。同时潜水泵也是此人拿到事故发生点，接电后三人离开。

下午13时50分许李某军回到工地，发现基坑内有积水，人工无法作业，李某军安排父亲李某中一起开始抽水。随即二人把潜水泵和水管移至基坑底部集水坑内抽水，**李某军在移动潜水泵时，发现电线长度不足，于是到基坑上面去移动开关箱，随即发生触电，李某军被击倒地。**

（六）事故应急处置情况

事故发生后，李某中看到李某军倒地后，从基坑坑底爬上地面，看到李某军口吐白沫，开关箱压在李某军身上（触电后跳闸），即把开关箱从李某军身上移开，同时现场挖掘机司机张某对李某军进行心肺复苏，并由邓恒恒拨打120急救电话。下午14时许，亳州市人民医院医护人员达到现场，开展现场抢救，并把李某军用担架抬上车送往亳州市人民医院救治。14时20分许，李某军在医院经抢救无效死亡。14时22分许，得知李某军死亡后，李某中拨打110报警电话。14时37分，亳州市

薛阁派出所民警接警到达施工现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处理工作。事故发生后，市委、市政府高度重视，市委书记批示，要切实提高政治站位，统筹好发展和安全，真正把责任扛在肩上，把压力传导下去，以“时时放心不下”的责任感和“睁眼睡觉”的警觉性，扑下身子，真抓实干，守土尽责，确保社会大局和谐稳定，确保人民群众生命财产安全。对今年每一起事件，要严格复盘倒查，严肃追责问责，绝不手软，绝不下不为例。市委副书记、市长秦凤玉作出批示，要求市应急局牵头成立事故调查组，查清事故原因。谯城区全力做好家属稳定等后续工作，市区公安部门做好稳控工作，市住建局和各载体要抓紧对在建项目开展安全隐患排查整改，隐患不排除不开工，确保安全施工。

（七）事故现场情况

1.事故发生地点：亳州职业技术学院院内消防改造工程消防水池施工项目。该项目正处于基坑开挖、支护和降水环节。北侧是学校荷花池，南侧是学生食堂，西侧是汤王大道，东侧是学

校教学楼。（见图1）。

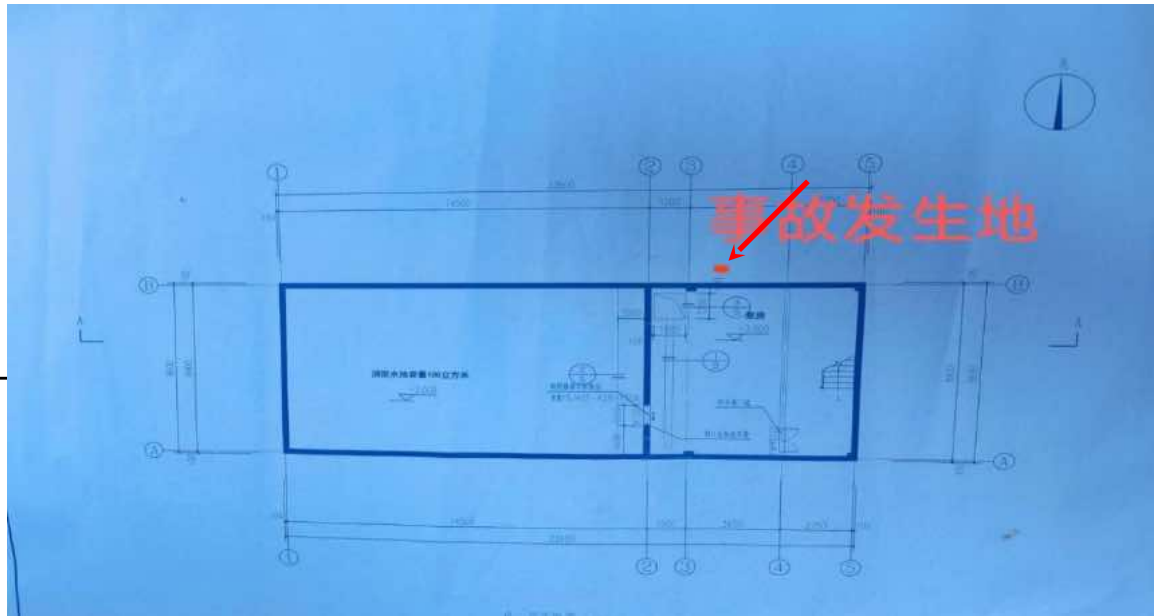


图 1　事故现场位置示意图

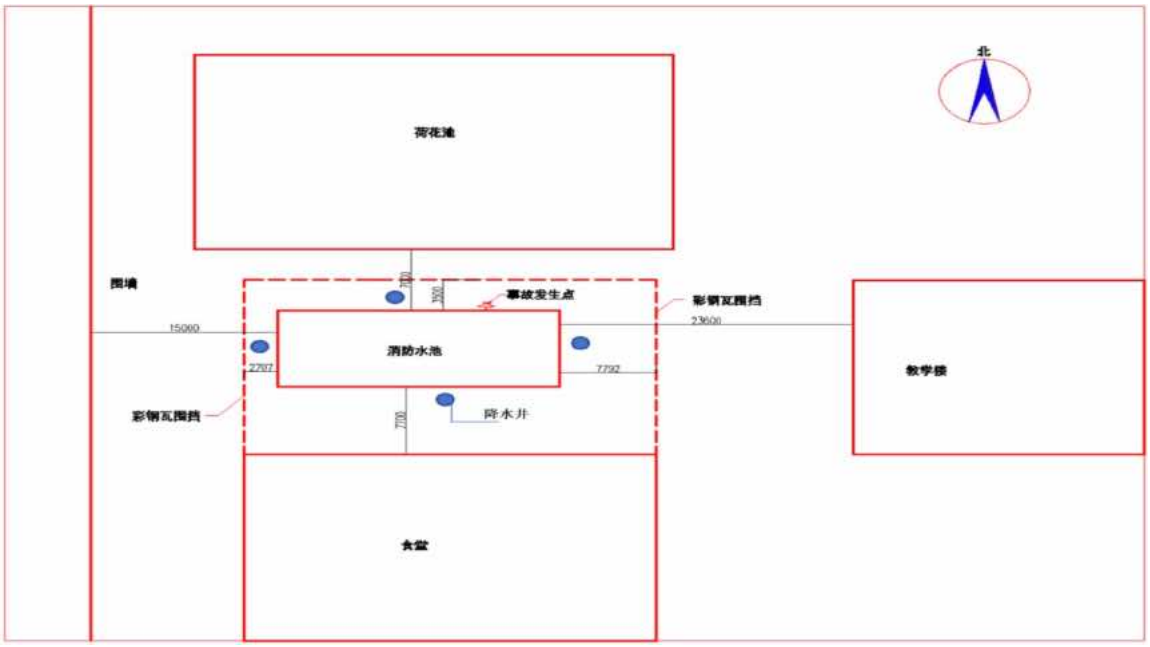


图 2　事故现场位置平面图

2.消防水池施工项目情况：该消防水池基坑位于学校校内西南侧，深 3 米，距离西侧围墙 15 米，距离北侧荷花池 7 米，距离南侧学生食堂 7.7 米，距离东侧教学楼 23.6 米。（见图 2）。

3.现场勘查情况：2024 年 8 月 5 日，事故发生当天现场勘察，施工现场消防水池基坑开挖未放坡、支护，基坑四周设置

四口降水井（图 3）。现场未设置总配电柜，未做三级配电二级保护[1]，直接从电表下端接电缆线至分配电箱（图 4），又从分配电箱接至降水开关箱，配电箱、降水开关箱无编号标识，且降水开关箱未做重复接地，导致开关箱



图 3 配电箱位置拟移动示意图



[1]依据《施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005》8.1,1 配电系统应设置配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。

图 3



图 4 无总配电柜、直接从电表下端接线



图 5 降水配电箱无任何标识



图 6　整改后基坑已经支护

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）李某军，男，亳州谯城区大杨镇人，身份证号码：

341281********4218，瓦工，死亡。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，事故造成直接经济损失约为150万元。

（九）天气情况

根据气象部门预报，谯城区2023年8月5日（周一）事故发生时，当天天气为多云，气温25-35摄氏度，东风转西北风三到四级，事故发生前一周多为阴转多云天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月5日13时55分许，施工现场挖机师傅邓恒恒拨打120电话；14时许，亳州职业技术学院保卫处处长张亮电话通知总务处长牛某红，牛某红到达现场后电话向亳州职业技术学院党委书记廉保军报告事故情况，廉保军要求尽快报送事故信息。牛某红随后将事故信息书面报市政办、市委办及市应急局，安徽智达建设工程有限公司未报送事故信息。

8月5日下午14时许，亳州市人民医院南院接120指挥中心电话后到达现场；14时18分许，送到亳州市人民医院南院急诊抢救室救治；14时25分，薛阁派出所接到市公安指挥中心110指令，称亳州职业技术学院消防水池施工现场有人触电；14时30分，薛阁派出所民警到达事故现场进行现场勘察，简要了解事故过程并维持现场秩序；15时10分，薛阁派出所民警到

达亳州市人民医院南院急诊室。15时30分，经现场医护人员确认，被送救治者经抢救无效后，已无生命体征。事故发生后，学校负责人、施工方负责人、市区两级应急、住建、公安民警等第一时间赶赴现场，迅速开展应急处置，指导勘查和善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

8月5日事故发生后，施工方和学校相关负责人第一时间赶赴事发现场，当天下午亳州职业技术学院党委书记廉保军召开了事故应急处置会议，并要求相关人员全力配合公安民警、应急、住建部门对现场进行勘察；伤者送至市医院进行抢救期间，学校党委副书记马大干、党委委员周春风、保卫处处长张亮积极对伤者家属进行慰问，并赶赴薛阁派出所，积极配合派出所民警做好善后处置工作，施工方企业法人代表卫某辉也于19时许到达亳州，积极处理善后事宜。在各方积极努力下，施工方和死者家属于8月6日下午就善后赔偿事宜达成一致并签署善后处置协议，施工方在协议规定时间全额支付赔偿款。8月6日19时许，死者遗体运送至亳州市殡仪馆，8月8日，死者遗体安葬。在市区两级应急、住建、公安等部门的科学处置和学校及施工方的积极配合下，事故得到妥善解决，未发生负面舆情。

（三）医疗救治情况

8月5日下午14时许，亳州市人民医院南院接120指挥中

心电话后（施工现场挖机师傅邓恒恒拨打120电话）；14时18分许，伤者送到亳州市人民医院南院急诊抢救室救治；15时30分许，经现场医护人员确认，被送救治者经抢救无效后，已无生命体征。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，地方政府及相关部门在接到事故报告后能立即开展应急救援及善后处置工作，救援工作开展有序，事故现场及周边区域管控有力，有效防止次生灾害发生以及人员伤亡和财产损失的进一步扩大。事故信息上报及时，善后处置有序稳妥，能够积极回应社会关切，未发生负面舆情，应急处置平稳高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为：作业人员李某军未取得**电工作业证**[2]，未对作业事项进行安全风险分析，未配备任何劳动防护用品，无任何安全防护措施的情况违章移动水泵开关箱[3]是事故发生的直接原因之一。

---

[2] 中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8．3．3节规定“配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第3．2．2 安装、巡检；维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

[3] 第8．3．4节规定“对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂‘禁止合闸、有人工作’停电标志牌，严禁带电作业。”

2.物的不安全状态：施工单位未采用3C认证的开关箱，且降水开关箱无铭牌标识，未做重复接地[4]，导致开关箱带电，是导致事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因分析

1.施工现场用电管理混乱。施工单位无专职电工，未建立用电管理技术档案，现场未设置总配电柜，未做三级配电二级保护，是导致事故发生的间接原因之一。

2.安徽智达建设工程有限公司未落实主体责任，未严格按照招标文件要求配备项目部人员，未进行安全报监，未编制深基坑施工专项方案，未编制临时用电专项方案，未建立并严格落实安全教育培训和隐患排查治理制度，未组织对李某军和李某中进行三级安全教育和安全技术交底，未加强对特种作业人员的管理，对施工现场隐患排查治理不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

3.现场实际监理人员陈某未认真履行监理责任，未对施工单位危大工程（深基坑）施工进行旁站式监理，对施工单位违法进行深基坑工程施工的作业行为未及时纠正和制止，是导致事故发生的间接原因之一。

4.业主单位未及时办理建筑施工许可证，未及时签订监理

[4] 中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8．1．1节规定“配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。”第5．3．2节规定“TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。”

合同，对施工单位和监理单位履约监管不到位，对施工单位违法建设行为没能及时纠正和制止，也是导致事故发生的间接原因之一。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等其他因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）安徽智达建设工程有限公司

未认真落实企业安全生产主体责任，未落实安全教育培训和隐患排查治理制度，未编制专项施工方案、施工现场临时用电方案，未有效组织对施工人员开展教育培训和安全技术交底[5]，对施工现场安全管理不到位，致使工程违规违章施工作业失管失控。

（二）亳州职业技术学院

未及时办理建筑施工许可证[6]，对施工单位违法建设行为未及

---

[5] 依据《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、二十七条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

[6] 依据《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工

时制止，未签订监理合同和明确监理单位。对施工现场安全隐患督促整改不到位。

（三）谯城区住建局。

与自然资源、公共资源交易管理中心等部门沟通协调不到位，未对在建工程进行全覆盖检查，对违法建设行为打击不力。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

李某军，男，汉族，群众，基坑施工班组负责人（挖掘机师傅、其父亲李某忠均听其指挥），本身为瓦工，对重大风险隐患认识不足、判定不准，违反安全管理规定进行冒险作业，鉴于在事故中死亡，建议不追究刑事责任。

（二）建议移送司法机关处理的责任人员（1人）

马某（工友统称：王康），男，手机号19156785353，降水作业班组负责人，事发配电箱的安装接线人员，事故发生后，**马某**手机一直无人接听，事故相关单位及公安派出所均无法联系到此人，事故调查组向施工单位、业主单位送达问询通知书。对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由谯城区公安局调查处理。

程除外。《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定："本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。"

若不构成犯罪的，建议公安机关移送谯城区应急管理局依法处理。

（三）对有关人员的处理建议（11人）

1.古某飞，男，汉族，群众，劳务和材料介绍商（无资质，和孟某是合伙人关系，和死者李某军是同学关系），对介绍劳务人员安全管理、教育培训不到位，对事故发生负有安全管理责任，建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚[7]。（建议处上一年年收入百分之三十的罚款）

2.孟某，男，汉族，群众，劳务和材料介绍商，实际对施工现场负责管理，对劳务人员安全管理、教育培训不到位，对事故发生负有安全管理责任，建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚。（建议处上一年年收入百分之三十的罚款）

3.黄 某，男，汉族，群众，安徽智达建设工程有限公司项目安全员，负责对项目工地施工现场进行安全监管和安全教育培训等相关工作，对施工现场安全管理不到位，落实从业人员安全教育培训和安全技术交底不到位，未能及时发现现场深基坑施工及用电安全等隐患，对事故发生负有安全管理责任，建

[7] 依据《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚。（建议处上一年年收入百分之三十的罚款）

4.卫某，女，汉族，群众，安徽智达建设工程有限公司项目技术负责人，负责编制施工组织计划、施工专项方案、技术交底等工作。事故发生时，未编制施工组织计划、施工专项方案、施工现场临时用电方案，对施工工人技术交底不到位，对违章施工行为未及时发现和纠正，对事故发生负有技术管理责任。建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚。（建议处上一年年收入百分之三十的罚款）

5.卫某辉，男，汉族，群众，安徽智达建设工程有限公司法人代表，负责公司全面工作，对公司所属项目部违规施工、施工现场隐患排查不到位等问题失管，未督促、检查施工项目部安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚[8]。（建议处上一年年收入百分之四十的罚款）

6.李某成，男，汉族，群众，安徽智达建设工程有限公司亳州职业技术学院消防改造工程项目部经理，负责项目部全面工

[8] 依据《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款

作，未落实主体责任，未按规定建立生产安全事故隐患排查治理制度和安全教育培训制度，未进行现场安全检查，未组织编制施工专项方案和现场临时用电方案。现场用电管理混乱，未聘用专职电工，未建立用电管理技术档案，现场未设置总配电柜，未做三级配电二级保护，降水配电箱、开关箱无铭牌标识，且降水开关箱未做重复接地，对事故发生负有直接领导责任。建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚。（建议处上一年年收入百分之五十的罚款）

7.李某海，男，汉族，群众，监理业务介绍人，私自聘用未取得监理资格的人员陈某为业主单位开展监理业务，对事故发生负有领导责任。建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚。（建议处上一年年收入百分之四十的罚款）

8.陈某，男，汉族，群众，李某海临时聘用的现场监理人员，未持监理资格有效证书，未认真履行监理职责，对施工单位现场存在的违章作业未能及时发现和纠正，未对危大工程深基坑施工进行旁站式监理，对事故发生负有监管不力责任。建议由谯城区应急管理局按照《安全生产法》有关规定给予行政处罚。（建议处上一年年收入百分之三十的罚款）

9.王某，男，汉族，群众，亳州职业技术学院总务处工作人员，主要负责基建档案手续管理和学校消防改造工程项目现场日常管理等工作。未及时发现并报告业主单位未办理建筑施工

许可证，未及时签订监理合同等行为，对施工现场项目人员、程序的运行、合同履约以及方案的审批等安全管理不到位，对事故发生负有一定责任，建议按照干部管理权限，由亳州技术职业学院给予处理。

10.牛某红，男，汉族，中共党员，亳州职业技术学院总务处处长，负责总务处全面工作，主要包括后勤保障服务和基础建设。未及时办理建筑施工许可证，未及时签订监理合同，对施工现场项目人员、程序的运行、合同履约以及方案的审批等安全管理不到位，对事故发生负有领导责任，建议按照干部管理权限，由亳州技术职业学院给予处理。

11.何某全，男，汉族，中共党员，谯城区住建局监管股负责人，主要负责建筑施工安全生产、扬尘防治及混凝土拌合站管理等工作。对治本攻坚三年行动安排部署工作落实不到位，开展打非治违工作不力，未能及时发现亳州职业技术学院消防改造工程项目违法行为。对事故的发生负有监管不力责任。建议按照干部管理权限，由谯城区住建局给予处理。

（四）建议行政处罚责任单位（3家）

1.安徽智达建设工程有限公司。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定[9]，建议由谯城区应急管理局对

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

其进行处罚。

2.亳州职业技术学院。建议亳州职业技术学院向亳州市政府作出深刻书面检查。

3. 谯城区住建局。建议谯城区住建局向区政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）建设单位履行职责不到位。亳州职业技术学院，作为项目建设单位，未及时办理建筑施工许可证，未及时明确监理单位和签订监理合同，未制定安全检查及隐患排查计划，未按要求组织开展安全专项检查，未对施工单位隐患排查治理情况开展监督检查。

（二）施工企业主体责任落实不到位。安徽智达建设工程有限公司，作为施工总承包单位，未认真落实企业安全生产主体责任，治本攻坚三年行动安排部署执行不到位，在不具备安全生产条件、未取得施工许可、未进行安全报监情况下，组织从业人员进行施工活动，且对危险性较大的深基坑施工活动辨识不足，对施工现场隐患排查整改不力，对特种作业人员持证上岗情况失察失管。

（三）建筑施工全链条监管掉链断档。建设施工项目全链条

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

监管责任不够明确，尤其对小微工程和标后工程的监管存在信息未能共享、联动机制未能建立，导致一些标后工程行业主管部门不掌握，形成监管的空挡。同时，由于行业主管部门“打非治违”不力，未建立常态化巡查检查机制，对辖区在建工程进行全覆盖检查巡查不到位，对违法建设行为未能及时发现和打击。

七、事故整改和防范措施

（一）要切实加强项目标后管理，严防交易后的违法违规行为。切实加大对中标后项目的后续监管力度，明确各方全链条监管责任，促使各类项目按合同实施、依时间推进、高质量完成。一是加大对合同履职的监管力度。督促中标人严格按照合同约定完成中标项目，严禁将中标项目转包或分解转包他人。二是加大对违法行为的查处力度。住建、财政等部门要组成联合督查组，对中标项目管理人员履职情况、资金运行情况及项目实施情况，开展集中督查，严肃查处串标围标和转包行为。

（二）要切实加强施工现场安全监管，严格落实参建各方安全生产主体责任。参建各方要深刻汲取该起事故教训，切实落实企业安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，积极推进双重预防机制建设，防止类似事故再次发生。一要对不同工种从业人员采取针对性的安全生产教育和培训，并经考核合格，保证从业人员具备必要的安全生产知识；二要完善岗位安全操作规程，保证从业人员熟悉安全操作规范，掌握事故应急

处置措施；三要加强安全管理，完善生产安全事故事故隐患排查治理制度，积极采取措施发现并消除施工现场的事故隐患。

（三）要持续深化安全生产大检查工作，严厉打击违法建设行为。要持续深化安全生产大检查，严厉打击非法违法建设行为。对该起事故暴露出违法建设等相关问题，住建和属地政府要紧盯散小建设项目、装饰装修工程以及公共设施的建筑物、构筑物和设施等在建工程项目的安全检查，尤其重点加强高支模、深基坑、起重吊装、拆除工程、临时用电等危险性较大的分部分项工程和特种作业人员的安全管理，重点整治未编审安全专项施工方案或未按照方案施工、未进行安全技术交底、人员未经安全教育培训等，确保各项安全管理制度和安全措施落实到位。要严格落实安全生产15条硬措施，保持“打非治违”的高压态势，重点打击未办理施工许可等手续，擅自从事施工活动，无资质及超越资质范围承包、违法分包、转包工程以及重大隐患未有效治理等违法违规行为，对不履行职责，不落实责任，导致事故发生的责任单位和人员，一律按照“四不放过”的原则，严肃追责问责。

亳州市政府事故调查组

2024年9月